

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Mã thủ tục	1.003236
Số quyết định	361/QĐ-BTP
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Nuôi con nuôi
Đối tượng thực hiện	Tổ chức nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ cho Cục Hành chính tư pháp.
- * Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:
 - Cục Hành chính tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép, thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền trong trường hợp có thay đổi tên gọi, địa điểm trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam để phối hợp quản lý.
 - * Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: □
 - Cục Hành chính tư pháp thẩm định hồ sơ, đề nghị Bộ Công an cho ý kiến về việc thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
 - + Bộ Công an có ý kiến bằng văn bản cho Cục Hành chính tư pháp;
 - + Cục Hành chính tư pháp xem xét, quyết định cho phép thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối hợp quản lý. Trường hợp không chấp nhận người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, Cục Hành chính tư pháp thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức con nuôi nước ngoài.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Bản chính Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại VN		1 bản chính, 1 bản sao
Sơ yếu lý lịch tư thuật; PLLTP được cấp chưa quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Hành chính tư pháp; Bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi tại Việt Nam và Văn bản của tổ chức chấp thuận cử người đó làm người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam)		1 bản chính, 1 bản sao
Đơn xin cấp/gia hạn/sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại VN (song ngữ Việt-Anh)	6.nxincpgianhnsaiGPcatch cCNNNg.doc	2 bản chính
Lưu ý: *) Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận phải được: - Hợp pháp hoá lãnh sự tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cơ quan đại diện		Không có

Ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. - Dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam. *) Giấy tờ có trong hồ sơ xin sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, cấp, xác nhận mà bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc thông tin trong các văn bản, giấy tờ được khai không đúng sự thật thì không có giá trị sử dụng. Người thực hiện hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc khai thông tin không đúng sự thật bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. *) Đối với Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam là người Việt Nam, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Cục Hành chính tư pháp có trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính này không phải nộp PLLTP trong hồ sơ.		
--	--	--

Trường hợp 2: Thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn xin cấp/gia hạn/sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại VN (song ngữ Việt-Anh);	6.nxincpgianhnsaiGPcatch cCNNNg.doc	1 bản chính, 1 bản sao
Bản chính Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;		1 bản chính, 1 bản sao
Lưu ý: *) Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận phải được: - Hợp pháp hoá lãnh sự tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thà		Không có

nh viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. - Dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam. *) Giấy tờ có trong hồ sơ xin sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, cấp, xác nhận mà bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc thông tin trong các văn bản, giấy tờ được khai không đúng sự thật thì không có giá trị sử dụng. Người thực hiện hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc khai thông tin không đúng sự thật bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. *) Đối với Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam là người Việt Nam, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Cục Hành chính tư pháp có trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính này không phải nộp Phiếu Lý lịch tư pháp trong hồ sơ.		
Sơ yếu lý lịch tư thuật; phiếu lý lịch tư pháp được cấp chưa quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Hành chính tư pháp; Bản sao văn bản, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi tại Việt Nam và Văn bản của tổ chức chấp thuận cử người đó làm người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam);		1 bản chính, 1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Qua bưu điện	Không xác định	Miễn phí	- Đối với trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: Cục Hành chính tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị ghi chú thay đổi. - Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: + Cục Hành chính tư pháp thẩm định hồ sơ, đề nghị Bộ Công an cho ý kiến: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; + Bộ Công an có văn bản trả lời Cục Hành chính tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Cục Hành chính tư pháp; + Cục Hành chính tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép, thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn trả lời của Bộ Công an., - Đối với trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: Cục Hành chính tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị ghi chú thay đổi. - Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: + Cục Hành chính tư pháp thẩm định hồ sơ, đề nghị Bộ Công an cho ý kiến: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; + Bộ Công an có văn bản trả lời Cục Hành chính tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Cục Hành chính tư pháp;

			+ Cục Hành chính tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép, thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn trả lời của Bộ Công an.
Trực tiếp	Không xác định	Miễn phí	- Đối với trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: Cục Hành chính tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị ghi chú thay đổi. - Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: + Cục Hành chính tư pháp thẩm định hồ sơ, đề nghị Bộ Công an cho ý kiến: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; + Bộ Công an có văn bản trả lời Cục Hành chính tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Cục Hành chính tư pháp; + Cục Hành chính tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép, thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn trả lời của Bộ Công an., - Đối với trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: Cục Hành chính tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị ghi chú thay đổi. - Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam: + Cục Hành chính tư pháp thẩm định hồ sơ, đề nghị Bộ Công an cho ý kiến: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

			+ Bộ Công an có văn bản trả lời Cục Hành chính tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Cục Hành chính tư pháp; + Cục Hành chính tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép, thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn trả lời của Bộ Công an.
--	--	--	---

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2020/TT-BTP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH, HƯỚNG DẪN VIỆC GHI CHÉP, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ SỔ, MẪU GIẤY TỜ, HỒ SƠ NUÔI CON NUÔI	07/2023/TT-BTP
Thông tư số 01/2025/TT-BTP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 11/2021/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp	01/2025/TT-BTP
Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.	120/2025/NĐ-CP
Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nuôi con nuôi	06/2025/NĐ-CP
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam	11/2021/TT-BTP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp	18/2026/NĐ-CP
BAN HÀNH, HƯỚNG DẪN VIỆC GHI CHÉP, SỬ DỤNG, QUẢN	10/2020/TT-BTP

LÝ VÀ LƯU TRỮ SỔ, MẪU GIẤY TỜ, HỒ SƠ NUÔI CON NUÔI	
Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp	08/2025/TT-BTP
Luật Nuôi con nuôi	52/2010/QH12
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi	Nghị định số 19/2011/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Hành chính tư pháp

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam thì người dự kiến đứng đầu văn phòng con nuôi nước ngoài phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

- + Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài; nếu là công dân Việt Nam thì không thuộc diện công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;
- + Có đạo đức tốt;
- + Không có tiền án, tiền sự, không thuộc diện bị cấm xuất cảnh, nhập cảnh;
- + Hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội Việt Nam liên quan đến nuôi con nuôi và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi;
- + Một người chỉ được đứng đầu một Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Mã: KQ.G15.000001

TỪ KHÓA

MÔ TẢ